



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU/SC

AUTOS DO PROCESSO Nº 5012227-71.2018.404.7205
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO
RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA E OUTRO

ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, à ilustre presença de Vossa Excelência, em resposta ao despacho do **evento 534**, e no afã de **complementar as informações prestadas na petição do evento 549**, juntar as informações provenientes da Secretaria de Estado da Defesa Civil (documento em anexo) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (documento em anexo).

O Ofício nº 1118/2024/GABS/SDC, proveniente da Secretaria da Defesa Civil, versa sobre as informações atualizadas sobre a manutenção das barragens de contenção de cheias Sul, Oeste e Norte, localizadas em Ituporanga, Taió e José Boiteux, respectivamente.

O Ofício nº 228/2024/SIE/DFIS/SEMAN, proveniente da Secretaria de Infraestrutura, presta informações sobre as ações relacionadas ao licenciamento ambiental da macadamização da estrada que liga a aldeia Bugio ao município de José Boiteux, bem como sobre a ponte sobre o Rio Platê.

Isso posto, requer-se o recebimento da documentação em anexo, com o que espera ter se atendido integralmente o despacho do evento 534; bem como, na linha do requerido pela União na petição do evento 556, a designação de nova audiência conjunta com os autos nº 5013528-53.2018.4.04.7205, com a presença de todas as partes e das lideranças das comunidades indígenas, para que sejam superados os entraves que vem dificultando o integral cumprimento das determinações expedidas por este juízo.

Limitado ao exposto, pede deferimento.

Florianópolis, 17 de outubro de 2024.

JOÃO CARLOS CASTANHEIRA PEDROZA
Procurador do Estado
OAB/SC Nº 20.103



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO



OFÍCIO Nº 1118/2024/GABS/SDC

Florianópolis, data da assinatura digital.

Senhor Procurador,

Com os cordiais cumprimentos, reporto-me a Vossa Senhoria em atenção ao Ofício GAB/PGE nº 523/2024, datado de 2 de outubro do presente ano, referente à Ação Civil Pública nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC, que solicita manifestação acerca do cumprimento do item 3 do evento 256, o qual versa sobre a atualização das atividades nas três barragens.

Diante do pleito, encaminho em anexo a Informação Técnica nº 27/SDC/COEXE/2024, com informações atualizadas sobre a manutenção das barragens de contenção de cheias Sul, Oeste e Norte, localizadas em Ituporanga, Taió e José Boiteux, respectivamente. As intervenções incluem, entre outras ações, a automação das comportas, inspeções especiais, além de dragagem de reservatórios, recuperação de estruturas danificadas e a execução de obras de drenagem e segurança. Além disso, em relação à Barragem Norte, ressalta-se que o impedimento de acesso por parte da Comunidade Indígena segue sendo um desafio para a devida realização das manutenções necessárias.

Ante o exposto, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Certos do seu atendimento, nossos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Coronel BM FABIANO DE SOUZA
Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil
(assinado digitalmente)

Ao Senhor,
JOÃO CARLOS CASTANHEIRA PEDROZA
Procurador do Estado
Procuradoria-Geral do Estado



Assinaturas do documento



Código para verificação: **25WSYV73**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABIANO DE SOUZA (CPF: 021.XXX.519-XX) em 10/10/2024 às 15:14:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/02/2019 - 10:52:47 e válido até 20/02/2119 - 10:52:47.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEdFXzY2MDRfMDAwMDcyMTBfNzIxN18yMDI0XzI1V1NZVjcz> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PGE 00007210/2024** e o código **25WSYV73** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CONSULTORIA EXECUTIVA



Informação n. 27-SDC-COEXE-2024.
SGP-e: PGE 7210/2024

Florianópolis, data da assinatura digital.

Senhor Secretário,

Em atenção ao processo supramencionado, em especial ao Ofício GAB/PGE nº 523/2024, referente à Ação Civil Pública nº 5012227-71.2018.40.4.7205/SC, que trata das manutenções nas barragens localizadas no Vale do Itajaí, manifesto-me, por meio deste, sobre o item 3 do referido ofício, o qual solicita a atualização das atividades realizadas nas três barragens.

O Governo de Santa Catarina tem priorizado a mitigação de desastres naturais, especialmente em áreas vulneráveis como o Alto Vale do Itajaí. Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, reestruturada pela Lei nº 18.646/2023, tem atuado com foco na prevenção e manutenção de infraestruturas críticas, como as barragens de contenção de cheias.

O Programa 'Proteção Levada a Sério', desenvolvido em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), contempla um conjunto de 26 obras estruturantes. Entre as principais ações destacam-se as manutenções e modernizações das barragens Sul e Oeste, localizadas em Ituporanga e Taió, respectivamente, e a recuperação da Barragem Norte, em José Boiteux. Essas obras incluem a automação das comportas, inspeções especiais e a construção de novas estruturas como o canal extravasor da Barragem Norte.

Essas intervenções são essenciais para melhorar a capacidade de contenção de cheias e mitigar os impactos das recorrentes inundações que afetam a região. A Secretaria tem investido também na modernização dos sistemas de monitoramento e previsão meteorológica, além da construção de novas barragens para aumentar a segurança hídrica no estado.

Barragem Norte, em José Boiteux:

A respeito da Barragem Norte, localizada em José Boiteux, é de conhecimento público que a execução dos itens de manutenção previstos nesta ação civil pública não é viável, conforme já informado anteriormente nos autos. Isso se deve ao fato de que a Comunidade Indígena não permite o acesso dos técnicos estaduais, nem mesmo para a realização de manutenções urgentes. Tal impedimento é ainda corroborado pela Recomendação anexa do Ministério Público Federal.



Atualmente existem os seguintes convênios com o Ministério do Desenvolvimento Regional:

- Convênio SNSH-MDR 883988/2019: referente à recuperação da Barragem Norte em José Boiteux. Devido à falta de autorização da comunidade indígena, não há previsão de retomada das atividades.
- Convênio SNSH-MDR 883989/2019: referente à conclusão das obras do Canal Extravasor da Barragem Norte. Além da falta de autorização, existem pendências junto ao IBAMA e IPHAN, impossibilitando a retomada das obras.

Enquanto perdurar as pendências supracitadas não é possível apresentar um cronograma da execução desses convênios, consecutivamente o atendimento dos itens da sentença da ação em comento. Cumpre mencionar que o processo de mediação junto ao órgão competente, para fins de obter autorização para acesso e execução de reparos na estrutura, está em curso, envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, e a própria Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.

Barragem Sul, em Ituporanga:

A Barragem Sul, em Ituporanga, está sob o foco de uma Ação Civil Pública (nº 5003074-57.2022.8.24.0035/SC), movida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Estado, com o objetivo de garantir o cumprimento de obrigações relacionadas à sua manutenção e reparos. O Ministério Público requereu, com urgência, a execução das seguintes medidas:

- a) Dragagem e limpeza do reservatório a montante, com prazo de 60 dias;
- b) Recomposição das grades metálicas dos descarregadores de fundo, também no prazo de 60 dias;
- c) Recuperação do conduto e do concreto das comportas C4 e C5, tanto a montante quanto a jusante, no prazo de 180 dias, após a conclusão das ações mencionadas nos itens “a” e “b”.

Os itens “a” e “b” foram devidamente atendidos pelo Estado, por meio da Secretaria de Defesa Civil. Entretanto, quanto ao item “c”, a contratação dos estudos e projetos enfrentou complicações técnicas, o que levou à rescisão do contrato com a empresa responsável. A recuperação das comportas C4 e C5 demanda uma série de medidas preparatórias, incluindo a



instalação dos dispositivos *stop logs*, para isolar o fluxo de água e permitir a intervenção nas comportas.

Além do desgaste natural acumulado em quase 50 anos de operação, a barragem sofreu avarias decorrentes das chuvas de outubro e novembro de 2023, que comprometeram tanto os equipamentos eletromecânicos quanto a passarela metálica de acesso à sala de comportas. A sequência de manutenções inclui, ainda, a recomposição da passarela e ações complementares para a efetiva recuperação da estrutura.

Entre os anos de 2021 e 2023, foram realizados diversos processos de manutenção na Barragem Sul, incluindo a dragagem do reservatório a montante e a instalação de novas grades metálicas nos descarregadores de fundo, conforme processos SGP-e DC 2512/2021 e DC 2712/2021. Além disso, em 2024, foram contratados serviços de recuperação e substituição das comportas C4 e C5 e de manutenção eletromecânica das barragens Sul e Oeste.

Com a execução dessas medidas, espera-se a restauração completa da funcionalidade das comportas e a plena operação da barragem para ações de contenção de cheias. As demais comportas (C1, C2 e C3) permanecem em condições operacionais. **A fase final de contratação está em andamento (processo licitatório na modalidade de concorrência eletrônica), com previsão de conclusão dos serviços nos próximos 9 a 12 meses.**

É importante destacar que a Barragem Norte e Sul pertencem à União. Embora exista legislação que preveja a transferência desses empreendimentos para o estado de Santa Catarina, eles nunca foram formalmente doados, devido aos passivos existentes, conforme mencionado no processo SGPE DC 2007/2021.

Barragem Oeste, em Taió:

Está em curso o processo SGP-e DC 1870/2024, que visa à contratação de serviços para substituição e automação das duas bombas de drenagem da galeria interna da barragem. O referido serviço será executado com base no Contrato nº 19/2024, cujo prazo de conclusão é de 60 dias, a contar da emissão da ordem de serviço, que ocorrerá em breve. A implementação dessa medida permitirá o esgotamento da galeria de forma automática e segura, especialmente em situações de cheia.

Além disso, encontra-se em fase de levantamento de dados o projeto para recomposição dos taludes na saída do canal extravasor, que visa à melhoria estrutural dessa área.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CONSULTORIA EXECUTIVA



Também está em fase de elaboração o orçamento para a contratação de serviços que envolvem a automação e a operação hidráulica do canal extravasor, bem como a implantação de uma nova unidade hidráulica para a operação das comportas tipo gaveta. Estes serviços também contemplam a automação e a operação remota de todos os sistemas da barragem.

Essas intervenções têm como objetivo modernizar integralmente a operação da barragem, melhorando a remoção de sedimentos do leito do rio e a operacionalidade do canal extravasor, mesmo em situações de esvaziamento extremo.

Submeto a presente para análise superior.

Respeitosamente,

Déborah Regina Vieira Trevisan
Assessora Especial
Consultoria Executiva
(assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **DL855RB1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DEBORAH REGINA VIEIRA TREVISAN (CPF: 015.XXX.600-XX) em 10/10/2024 às 17:11:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:36:51 e válido até 30/03/2118 - 12:36:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEdFXzY2MDRfMDAwMDcyMTBfNzIxN18yMDI0X0RMDU1Uklx> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PGE 00007210/2024** e o código **DL855RB1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Infraestrutura
Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura
Sector de Meio Ambiente

Ofício Nº 228/2024/SIE/DFIS/SEMAM
PROCESSO SGPe PGE 7292/2024

Florianópolis, 17 de outubro de 2024

Prezado Senhor Procurador,

Vimos, por meio deste, apresentar informações sobre os protocolos realizados, junto aos órgãos competentes, a saber, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

Primeiramente insta destacar que os protocolos se relacionam ao licenciamento ambiental da macadamização da estrada que liga a Aldeia Bugio ao município de José Boiteux, com extensão de 7,5 km, bem como a ponte sobre o Rio Platê.

No IBAMA foi realizado o protocolo SEI sob nº 02001.023493/2024-57, em 26/07/2024. O primeiro protocolo SEI na FUNAI, sob nº 08620.012736/2024-11, foi realizado em 19/09/2024, o qual menciona como referência o processo SEI nº 00634.025270/2018-12 sobre o assunto, bem como, posteriormente foi realizado o segundo protocolo SEI na FUNAI sob nº Número Único de Protocolo (NUP) 08620.013978/2024-21, que encaminha documentação complementar.

Comunica-se, complementarmente, que foi realizada reunião presencial com a liderança indígena e FUNAI em 03/10/2024 para entrega de cópias dos protocolos realizados até aquela data nos órgãos competentes, tendo sido firmada ata da reunião.

Por fim, informa-se que até o presente momento não houve retorno dos órgãos em questão, referente a nenhum dos protocolos mencionados neste documento.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Leandro da Costa Vieira

Gerente de Fiscalização de Obras Rodoviárias

Ao Senhor Procurador,
Dr. João Carlos Castanheira Pedroza
Procuradoria Geral do Estado - PGE/SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **VL382EQ3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEANDRO DA COSTA VIEIRA (CPF: 024.XXX.119-XX) em 17/10/2024 às 13:17:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/02/2024 - 14:38:58 e válido até 16/02/2124 - 14:38:58.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEdFXzY2MDRfMDAwMDcyOTJfNzI5OV8yMDI0X1ZMMzgyRVEz> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PGE 00007292/2024** e o código **VL382EQ3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.